



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99 Reg. Delibere Del 21/09/2022	Approvazione DPIA – Sistema di videosorveglianza.
--	---

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **21** Del mese di **Settembre**

Alle ore **13,40** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 è stata adottata una nuova disciplina sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95 /46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Il citato Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali obbliga gli enti locali entro ad adeguarsi alle nuove regole in maniera tale da assicurare un livello coerente ed elevato di protezione dei dati che riguardano le persone fisiche, equivalente in tutti gli Stati membri, così da rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;
- Il regolamento europeo richiama l'articolo 8, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei quali è stabilito che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
- Per l'attuazione del regolamento U.E. è necessario il diretto coinvolgimento della P.A. poiché la normativa europea determina, in primis un cambiamento culturale, ponendo al centro del sistema i cittadini ai quali viene riconosciuto un livello elevato ed uniforme di tutela dei propri dati personali, oltreché un maggior controllo sull'utilizzo degli stessi, con il riconoscimento di nuovi e più incisivi diritti a favore di ciascun interessato quali il diritto all'oblio, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto ad essere informato in modo trasparente, leale e dinamico sui trattamenti effettuati, il diritto ad essere informato sulle violazioni dei propri dati personali, il diritto di essere avvertiti in caso di violazioni dei dati personali entro 72 ore, il diritto a dare mandato ad un organismo apposito per proporre reclamo in caso di violazione dei dati delle disposizioni di regolamento, nonché il diritto ad ottenere tutela risarcitoria in caso di violazione del regolamento.
- il Regolamento, impone una forte responsabilizzazione alle Pubbliche amministrazioni poiché la protezione dei dati personali diventa un "asset strategico" delle stesse P. A. ed in quanto tale deve essere valutato prima, già nel momento di progettazione di nuove procedure, prodotti o servizi, (principi "privacy by design" e "privacy by default") e non più un mero adempimento formale;
- Il regolamento introducendo il principio di "responsabilizzazione" (cosiddetta "accountability"), attribuisce ai titolari del trattamento, ovverosia all'autorità pubblica che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (articolo 5 del regolamento);
- L'applicazione del principio di responsabilizzazione si lega inscindibilmente al concetto di Privacy by design, ovvero l'individuazione delle concrete misure a tutela dei dati personali che l'Ente è tenuto a porre in essere oltre alle misure minime e di carattere generale riconducibili al concetto di "privacy by default";
- Il concetto di "accountability" esprime anche l'obbligo di rendicontazione gravante su ciascuna P.A., la quale è tenuta a dimostrare di avere adottato le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati degli interessati, nonché che tali misure sono costantemente riviste ed aggiornate e che le attività proprie dell'Ente, in particolare i trattamenti svolti sono conformi con i principi e le disposizioni del Regolamento europeo, in particolare che le misure adottate a fronte dei rischi che corrono i dati forniti dagli interessati sono efficaci ed adeguate.

Rilevato che:

- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono considerare e tenere presenti e che deve essere effettuata la valutazione d'impatto dal titolare con l'assistenza del RPD che è essenziale sia per la revisione dei processi gestionali interni all'Ente, finalizzata a raggiungere i più

adeguati livelli di sicurezza nel trattamento dei dati personali prescritti dalla normativa europea e rispondenti alle effettive esigenze nonché alla struttura organizzativa e gestionale del titolare del trattamento che in occasione dell'adozione di nuove misure tecnologiche e di gestione dei dati come nel caso di specie di un sistema di videosorveglianza di sicurezza sulla base della legislazione vigente.

Visto:

- il Regolamento sulla videosorveglianza urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/03/2022, in ragione delle finalità pubbliche istituzionali del Comune, nonché per l'esercizio del pubblico potere in *subiecta materia* in ragione della vigente normativa quale:
 - il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (cd. Decreto Sicurezza), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;
 - la Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - il Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (c.d. Decreto sicurezza-bis) e successiva conversione in legge.
 - la Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Sblocca cantieri) e successiva conversione in legge;
 - la Direttiva del M.I. 30 aprile 2015 "Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio";
 - la Circolare MININT 29 novembre 2013, "Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali";
 - la Circolare del Ministero dell'Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva";
 - il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 recante: recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
 - il Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - la Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
 - il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" Garante dell'8 aprile 2010 e successive determinazioni, pareri e provvedimenti.
 - Le Linee guida dell'European Data Protection Board EDPB del 03/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020.

Ritenuto:

- che in applicazione della predetta normativa il Comune per la finalità istituzionali e di sicurezza pubblica, dalla citata normativa autorizzativa, e sulla base delle risultanze dell'analisi dell'impatto sulla privacy (DPIA) dell'adottato sistema di videosorveglianza, ha installato ed ampliato il sistema di videosorveglianza come da DPIA approvata con il presente atto.

Atteso che:

- il Garante con provvedimento n. 467, a carattere generale del 10 ottobre 2018, del Registro provvedimenti, ha stabilito l'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679. Il predetto provvedimento è stato emanato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 – GDPR. In base a tale disposizione, ogni autorità di controllo "*redige e rende*

pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68".

- Sulla base di tale presupposto del citato provvedimento generale, il Titolare con l'assistenza del RPD, ha adottato ai sensi dell'art. 35 del GDPR 2016/679 il documento di valutazione d'impatto sui diritti a tutela della libertà e dignità delle persone e della quale viene con il presente atto pubblicato estratto riassuntivo.

-Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

-Visto lo Statuto Comunale;

-Visti i pareri favorevoli resi per la regolarità tecnica previsti dall'art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000

-Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini previsti dalla legge;

Per i motivi sopra espressi

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.
2. Di prendere atto: delle norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 che impongono obblighi organizzativi, documentali e tecnici a carico del Titolare del trattamento dei dati personali, degli Enti pubblici, che devono, in ipotesi di introduzione di nuove tecnologie che impattano sui diritti e le libertà delle persone di farne la valutazione d'impatto con l'assistenza del RPD.
3. Di approvare l'allegata DPIA del 19.9.2022, a firma del Titolare e dell'incaricato del Trattamento dei Dati allegata al presente atto come parte integrante.
4. di dare conto che il sistema adottato rispetta tutte le misure tecniche adeguate per la tutela della libertà e la dignità delle persone ed è pubblicato come allagato alla presente.
5. Di dare ulteriormente atto che dalla presente deliberazione non deriveranno nuovi od ulteriori oneri a carico del bilancio comunale.

Con successiva votazione, la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lg 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addl,

IL SEGRETARIO COMUNALE

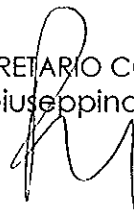
f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

2 2 SET. 2022



Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

